

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

38. Konu — Serbest Bölgeler

Kısa Soru-Cevap · 89 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 38 — Serbest Bölgeler

Kaynak: 38-serbest bölge.docx (GK m.152–162; GY m.419–432; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu m.1–12; Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği m.6–58). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

Tanım, Gözetim ve Kontrol (GK m.152–153; GY m.419–423)

#	Soru	Cevap
1	GK'ya göre serbest bölgeler hangi bakımdan Türkiye Gümrük Bölgesi dışında kabul edilir?	TGB'nin parçası olmakla beraber, ithalat vergileri ile ticaret politikası önlemlerinin uygulanması bakımından TGB dışında kabul edilir. (GK m.152/a)
2	Serbest dolaşımda olmayan eşya serbest bölgeye hangi kayıtla konulur?	Herhangi bir gümrük rejimine tabi tutulmaksızın ve serbest dolaşıma sokulmaksızın, gümrük mevzuatında öngörülen haller dışında kullanılmamak ya da tüketilmemek kaydıyla. (GK m.152/a)
3	Serbest dolaşımdaki eşya serbest bölgeye konulduğunda hangi olanaklardan yararlanır?	Normal olarak eşyanın ihracına bağlı olanaklardan. (GK m.152/b)
4	Serbest bölgenin sınırları ve giriş-çıkış noktaları ile bölgeye giren-çıkan kişi ve nakil araçları bakımından gümrük idaresinin yetkisi nedir?	Sınırlar ile giriş-çıkış noktaları gümrük idarelerinin gözetimine tabidir; giriş-çıkış yapan kişiler ve nakil araçları gümrük idaresince kontrol edilir. (GK m.153/1–2)
5	Gümrük idareleri serbest bölgedeki eşyayı muayene edebilir mi; muayene için ne gerekir?	Evet; bölgeye giren, burada kalan veya çıkan eşyayı muayene edebilir. Eşyaya eşlik eden taşıma belgesinin bir nüshası gümrüğe verilir veya tetkike hazır tutulur; muayene gerekirse eşya gümrüğe sunulur. (GK m.153/3)
6	GK m.153/3 bakımından "taşıma belgesi" neyi ifade eder?	Eşyanın vasıflarının belirlenmesine yarayacak bilgileri taşıdığı sürece nakliye senedi, teslim makbuzu, özet beyan veya sevk pusulası gibi taşımayla ilgili herhangi bir belge. (GY m.420/4)
7	Gümrük idareleri hangi kişilerin serbest bölgeye girişine izin vermeyebilir?	Kanun hükümlerine uyacağı hususunda ciddi şüphe uyandıran kişilerin. (GK m.153/4)
8	Serbest dolaşıma giriş ve ihracat rejimi kapsamındaki gümrük kontrolü serbest bölgede nerede yapılabilir?	Bölgenin giriş ve çıkış kapılarında yapılabileceği gibi eşyanın depolandığı yerlerde de yapılabilir. (GY m.420/2)
9	Serbest dolaşıma girişte uygulanacak ticaret politikası önlemleri eşya serbest bölgeye konulduğunda uygulanır mı?	Hayır; eşya serbest bölgeye konulduğunda veya geçici bir süre kaldığı sırada uygulanmaz. Ancak TGB'ye girişte uygulanması gereken önlemler, serbest dolaşımda olmayan eşyanın serbest bölgeye konulması sırasında uygulanır. (GY m.422/1–2)
10	Eşyanın ihracatında uygulanması gereken ticaret politikası önlemleri ne zaman uygulanır?	Serbest bölgedeki serbest dolaşımda bulunan eşya TGB'den ihraç edildiğinde. (GY m.422/3)
11	GY'ye göre serbest bölgeye giren veya çıkan kişiler gümrük personeline hangi belgelerden birini ibraz eder?	Serbest Bölge Giriş İzin Belgesi, Görev Kartı veya Özel İzin Belgesi; hiçbirine sahip olmayanın giriş-çıkışına izin verilmez. (GY m.423)

#	Soru	Cevap
12	Serbest bölge mevzuatında "kullanıcı" kimdir?	Faaliyet ruhsatı alan ve serbest bölgede belli bir işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişi. (GY m.419; Kanun (3218) m.3)

Eşyanın Konulması ve Gümrük Statü Belgesi (GK m.154–155, 162; GY m.424)

#	Soru	Cevap
13	Serbest bölgelere hangi eşya konulabilir; parlayıcı-patlayıcı eşya nereye konulur?	Serbest dolaşımda olan veya olmayan her türlü eşya; parlayıcı-patlayıcı veya özel düzenek gerektiren eşya bölgedeki bu niteliklere uygun yerlere konulur. (GK m.154)
14	Serbest bölgeye giren eşyanın gümrüğe sunulması ve beyanname verilmesi gerekir mi?	Kural olarak gerek yoktur (GK m.153/3'teki muayene hükmü saklıdır). (GK m.155/1)
15	Hangi eşyanın serbest bölgeye girişte gümrüğe sunulması ve gerekli gümrük işlemine tabi tutulması şarttır?	(a) Girişiyle sona erecek bir rejime tabi eşya, (b) ithalat vergilerinin geri verilmesi/kaldırılması kararından sonra konulan, (c) ihracat kaydıyla konulan, (d) doğrudan TGB dışından gelen eşya. (a)'daki rejim bu zorunluluğu aramıyorsa sunma gerekmez. (GK m.155/2)
16	İhracat vergilerine veya ihracatla ilgili diğer hükümlere tabi eşya için serbest bölgede ne gerekir?	Gümrük idarelerine bildirilmesi gerekir. (GK m.155/3)
17	Serbest bölgedeki eşyanın gümrük statüsünü onaylayan belge kimin talebiyle verilir; GY'deki adı nedir?	İlgilinin talebi üzerine gümrük idarelerince verilebilir; GY'deki adı Gümrük Statü Belgesidir (ek-69). (GK m.155/4; GY m.424/1)
18	Gümrük Statü Belgesi hangi hallerde düzenlenir?	(a) Eşyanın SB'den TGB'nin başka yerine getirilmesi, SB'ye geri getirilmesi ya da bir rejime tabi tutulması; (b) TGB'den SB'ye ihracat beyannamesi ile gönderilen eşyanın serbest dolaşımda olup olmadığının tespiti için girişte; (c) SB işlem formu ile transit gelen AT veya üçüncü ülke menşeli eşya için girişte. (GY m.424/2)
19	Eşya TGB'ye getirildiğinde, geri geldiğinde veya bir rejime tabi tutulduğunda statü onay belgesi ne işe yarar?	Eşyanın gümrük statüsünün tespitinde kanıt olarak kullanılır. (GK m.162/1)
20	Serbest bölgedeki eşyanın gümrük statüsü kanıtlanamazsa eşya nasıl kabul edilir?	İhracat vergileri, ihracat lisansları ve ticaret politikası önlemleri bakımından serbest dolaşımda; diğer tüm hallerde serbest dolaşımda olmayan eşya. (GK m.162/2)
21	Serbest dolaşımdaki eşya serbest bölgeden AB'ye (AT) ihraç edilmek istenirse A.TR düzenlenebilir mi; Gümrük Statü Belgesinin rolü nedir? ★ 2024	Evet; Gümrük Statü Belgesi, TGB'de serbest dolaşım hakkını kazanmış eşyanın SB'den AT'ye ihracında A.TR Dolaşım Belgesi düzenlenmesinde tevsik edici belge olarak kullanılır. (GY m.424/3)
22	Aynı belge kapsamında serbest dolaşımda olan ve olmayan eşya birlikte gelirse Gümrük Statü Belgesi nasıl düzenlenir?	Parti eşyanın her kısmı için ayrı ayrı düzenlenir. (GY m.424/4)

#	Soru	Cevap
23	Gümrük Statü Belgesini kim doldurur, kaç nüsha düzenlenir?	Yükümlü doldurur; gümrük ve yükümlü nüshası olmak üzere iki nüsha düzenlenir ve gümrük idaresince onaylanır. (GY m.424/5)
24	Gümrük Statü Belgeleri nasıl kayda alınır ve numaralanır?	Elektronik ortamda kayda alınır; her yıl birden başlayan müteselsil sıra numarası verilir; arşivlemede SB İşlem Formunun bir örneği belgeye eklenir. (GY m.424/6)
25	Düzenlenmiş Gümrük Statü Belgesi çalınır veya zayı olursa ne yapılır?	İlgilinin yazılı talebi üzerine gümrük idaresince tasdikli bir örneği verilir. (GY m.424/7)
26	Gümrük Statü Belgesinde hatalı beyan yapıldığı anlaşılırsa ne yapılır; iptal edilen belge imha edilir mi? ★ 2021	Belge iptal edilip yeni belge düzenlenir; iptal edilen belge imha edilmez, tescil defterine meşruhat verilerek dosyasında saklanır. (GY m.424/8)

Serbest Bölgelerin İşleyişi (GK m.156–158; GY m.425–426, 430)

#	Soru	Cevap
27	Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre ne kadardır? ★ 2021	Sınırsızdır; herhangi bir kalış süresi sınırı yoktur. (GK m.156)
28	Serbest bölgeye konulmuş serbest dolaşımda olmayan eşya hangi işlemlere tabi tutulabilir? ★ 2021	Serbest dolaşıma girebilir (m.161 koşullarıyla), izinsiz mutat elleçleme, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme, geçici ithalat, gümrüğe terk (m.164) ve imha. (GK m.157/1)
29	Serbest bölgedeki eşya hangi şartla imha edilebilir?	İlgili kişinin, gümrük idarelerince gerekli görülen tüm bilgileri vermesi şartıyla. (GK m.157/1-g)
30	Serbest bölgedeki eşya DİR, GKAIİR veya geçici ithalata tabi tutulursa hangi hükümler uygulanır; izin belgesinde ne belirtilir? ★ 2021	İlgili rejimlerin Yönetmelikle belirlenen hükümleri (SB işletme ve gümrük gözetimi koşulları da gözetilerek); izin belgelerinde faaliyetin yürütüleceği serbest bölgenin ismi belirtilir. (GK m.157/1; GY m.425/1)
31	Normal olarak ihracata bağlı olanaklardan yararlanan tarım politikası kapsamındaki eşya serbest bölgede hangi işleme tabi tutulabilir?	Yalnızca mutat elleçleme; bu işlemler izin alınmaksızın da yapılabilir. (GK m.157/2)
32	Serbest dolaşımda olmayan eşya serbest bölgede kullanılabilir veya tüketilebilir mi; istisnaları nelerdir?	m.157 uygulanmaksızın tüketilemez/kullanılamaz. İstisna (tevsik kaydıyla): bölgedeki tesislerin yapımında kullanılan; tesislerde makine-teçhizat, demirbaş veya parçası olarak kullanılan; bölgede yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunanlara teslim edilen eşya. (GK m.158/1)
33	Bölgede kullanımına/tüketimine engel bulunmayan eşya kota veya tarife tavanına tabi ise ne gerekir?	Gümrük beyannamesi verilmesi zorunludur. (GK m.158/2)
34	Serbest bölgedeki eşya için gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım beyannamesi verildiğinde işlemler hangi sürede bitirilmeli; bitirilmezse ne olur? ★ 2025	GK m.70/2'deki süre içinde bitirilmelidir; bitirilmezse sürenin aşıldığı tarihten itibaren aşılacak her gün için GK m.241/1 uyarınca işlem yapılır (tasfiye öngörülmemiştir). (GY m.425/2)
35	Hangi elleçleme işlemleri için önceden izin gerekmez?	Ek-63'te belirtilen elleçleme işlemleri. (GY m.426/1)

#	Soru	Cevap
36	INF 8 Bilgi Formu hangi durumda, kimin talebiyle ve kaç nüsha düzenlenir?	GK m.161/2'nin uygulanacağı hallerde beyan sahibinin talebi üzerine; ek-61'e uygun, biri asıl iki nüsha. Vergilendirme unsurlarının belirlenmesinde kullanılabilir. (GY m.426/2–4)
37	Serbest bölgede yürütülen dahilde işleme veya gümrük kontrolü altında işleme rejimi ne zaman sona erer?	İşlem görmüş ürün, işlenmiş ürün veya değişmemiş eşyanın envanter kayıtlarına girişi halinde. (GY m.430)

Envanter Kayıtları ve Özet Beyan (GK m.159; GY m.427–428)

#	Soru	Cevap
38	Serbest bölgede envanter kayıtlarını kimler tutar; eşya ne kadar sürede kayda geçirilir?	Depolama, işçilik, işleme veya alım-satım faaliyetinde bulunanlar, gümrükçe kabul edilen forma uygun tutar; eşya kişiye ait yere konulmasından sonra 48 saat içinde kaydedilir. (GK m.159/1)
39	Eşyanın serbest bölge içinde aktarılmasında kayıtlar ve kısa süreli depolama nasıl değerlendirilir?	Aktarma kayıtları gümrük incelemesine hazır bulundurulur; kısa süreli depolama aktarma işleminin bir parçası sayılır. (GK m.159/2)
40	Serbest bölgeye doğrudan TGB dışından gelen veya bölgeden doğrudan TGB dışına çıkan eşya için ne verilir?	GK m.35/A–35/C ve 165/A–165/D'ye göre özet beyan. (GK m.159/3)
41	Bilgisayar ortamında tutulan envanter kayıtlarının hukuki niteliği nedir?	Defter hükmündedir; gümrük mevzuatının noksansız uygulandığını gösterecek tüm ayrıntıları kapsamak zorundadır. (GY m.427/1)
42	Eşyanın bölgeden çıkarılmasında ve kaybolduğunun fark edilmesinde ne zaman işlem yapılır?	Çıkış ayrıntıları derhal envanter kayıtlarına geçirilir; kayıp fark edildiğinde gümrük idaresine derhal bildirilir. (GY m.427/3–4)
43	Kullanıcının faaliyette bulunabilmesi neye bağlıdır; envanter kaydı onayı nasıl alınır?	Envanter kayıtlarının gümrük idaresince onaylanmasına; başvuru gümrük idaresine yazılı yapılır; onay yazılı tebliğ edilir ve yalnızca gerekli taahhüdü veren kişilere verilir. (GY m.428)

Çıkış, Vergilendirme ve AB'ye Gönderim (GK m.160–161; GY m.431–432)

#	Soru	Cevap
44	Serbest bölgeden çıkan eşya hangi şekillerde çıkabilir; serbest dolaşımda olmayan eşya yurt dışına gönderilebilir mi? ★ 2023	Mevzuat aksini öngörmedikçe TGB dışına ihraç veya yeniden ihraç edilebilir ya da TGB'nin başka bir yerine getirilebilir; dolayısıyla yurt dışına gönderilebilir. (GK m.160/1)
45	Serbest bölgeden TGB'nin başka bir yerine getirilen eşya hangi hükümlere tabidir?	Serbest dolaşımdaysa m.46–50; serbest dolaşımda değilse m.50 dışında Üçüncü Kısım hükümleri. (GK m.160/2)
46	Eşya TGB'yi bir serbest bölgeden terk ederse hangi hükümlere uyulur?	Beşinci Kısım hükümlerine ilave olarak ihracat, hariçte işleme, yeniden ihracat, şartlı muafiyet veya transit hükümleri. (GK m.160/3)
47	Serbest bölgedeki depolama ve muhafaza masrafları gümrük kıymetine dahil edilir mi?	Fiyat bu masrafları içeriyor ve masraflar fiyattan ayrı gösterilmişse gümrük kıymetine dahil edilmez. (GK m.161/1)

#	Soru	Cevap
48	Serbest bölgede mutat elleçlemeye tabi tutulan eşyanın vergilendirmesi nasıl yapılır; istisna getirmeye kim yetkilidir?	Beyan sahibinin talebi ve elleçlemeye izin verilmiş olması kaydıyla, eşya m.193'teki tarihte elleçlemeye tabi tutulmamış gibi nitelik, kıymet ve miktarı esas alınır; istisna getirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. (GK m.161/2)
49	İhracata bağlı imkânlardan yararlanan tarım politikası kapsamındaki serbest dolaşımdaki eşya serbest bölgeye konulursa ne zorunludur?	İlgili mevzuatta öngörülen bir işlem veya kullanıma tabi tutulması zorunludur; geri getirilir veya bu işleme tabi tutulmazsa gümrük idaresi gerekli tedbirleri alır. (GK m.161/3-4)
50	Serbest bölgede üçüncü ülke menşeli girdilerle üretilen eşya serbest dolaşıma sokulurken vergiler hangi maddeye göre hesaplanır?	Beyan sahibinin talebi varsa GK m.161, talep yoksa GK m.15 hükümlerine göre. (GY m.431)
51	Serbest bölgeye gelen eşya daha sonra AB ülkelerine statü belgesi olarak A.TR ile gönderilmek istenirse hangi belge düzenlenir? ★ 2024	Ek-70'teki Tespit ve Tahakkuk Kağıdı. (GY m.432/1)
52	Tamamen Türkiye'de serbest dolaşımdaki girdilerden üretilmiş eşya serbest bölgeden AB'ye gönderilirken vergi tahsil edilir mi? ★ 2024	Hayır; serbest dolaşımda olduğu belgelerle anlaşılırsa herhangi bir vergi tahsilatı yapılmaksızın A.TR düzenlenir ve vize edilir. (GY m.432/1-a)
53	Eşya tamamen veya kısmen üçüncü ülke girdileriyle serbest bölgede işlem görmüşse A.TR nasıl vize edilir?	Üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespitinden sonra CIF değeri belirlenerek gümrük vergisi tahsil edilir; gümrük vezne alındısının ibrazı üzerine A.TR vize edilir. (GY m.432/1-b)
54	Ticaret politikası önlemlerine tabi üçüncü ülke menşeli eşya için A.TR düzenlenmesinde ne gerekir?	Telafi edici verginin tahsili ve ithal lisansının ibrazı; A.TR'deki miktar lisans aslından düşülür. (GY m.432/1-c)
55	A.TR ile AB'ye gönderilip alıcısınca iade edilen (üçüncü ülke girdili) eşya Türkiye'de serbest dolaşıma sokulurken hangi vergiler alınır?	Vize edilmiş A.TR ibraz edilirse gümrük vergisi dışında ithalatta alınan KDV, ÖTV ve eş etkili mali yükler tahsil edilir; varsa ticaret politikası önlemleri uygulanır. (GY m.432/1-d)

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu (Kanun m.1-12)

#	Soru	Cevap
56	3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun amacı nedir?	İhracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri ihracata yönlendirmek ve uluslararası ticareti geliştirmek. (Kanun (3218) m.1)
57	Serbest bölgelerin yer ve sınırlarını belirlemeye ve kurulup işletilmesine izin vermeye kim yetkilidir?	Her ikisi için de Cumhurbaşkanı. (Kanun (3218) m.2)
58	Serbest bölgelerde hangi faaliyetler yapılabilir?	Yüksek Planlama Kurulunca uygun görülecek her türlü sınai, ticari ve hizmetle ilgili faaliyetler. (Kanun (3218) m.4; Yönetmelik (SB Uyg.) m.10)

#	Soru	Cevap
59	Serbest bölgelerde faaliyette bulunmanın şartı nedir; Hazine arazisinde yatırımcı kullanıcılar lehine ne kadar süreyle irtifak hakkı tesis edilebilir?	Ekonomi Bakanlığından ruhsat almak; 49 yıla kadar irtifak hakkı. (Kanun (3218) m.5)
60	Serbest bölgede arazi kullanımı, yapı ve tesislere ilişkin izin ve ruhsatları kim verir; asayiş hizmetlerini kim yürütür?	İzin ve ruhsatlar bölge müdürlüğünce verilir ve denetlenir; asayiş hizmetleri polis tarafından yerine getirilir. (Kanun (3218) m.5)
61	3218 sayılı Kanundaki tanıma göre serbest bölgeler GK'dan farklı olarak hangi mevzuat bakımından da TGB dışında sayılır; bölgelerde hangi mükellefiyet hükümleri uygulanmaz?	İthalat vergileri ve ticaret politikası önlemlerine ek olarak kambyo mevzuatı bakımından; bölgelerde gümrük ve kambyo mükellefiyetine dair mevzuat hükümleri uygulanmaz. (Kanun (3218) m.6)
62	Kullanıcıların tutacağı defter ve düzenleyecekleri belgeler için VUK'a bağlı olmaksızın düzenleme yapmaya kim yetkilidir?	Maliye Bakanlığı. (Kanun (3218) m.6)
63	Yurt dışından bölgeye getirilen ve bölgeden Türkiye'ye çıkarılan mallardan hangi oranlarda ücret alınır?	Yurt dışından getirilen malların CIF değeri üzerinden binde 1; Türkiye'ye çıkarılan malların FOB değeri üzerinden binde 9, peşin olarak. (Kanun (3218) m.7/1-b)
64	Serbest bölge gelirleri nereye yatırılır; zamanında yatırılmazsa hangi kanun uygulanır?	TCMB nezdinde açılan özel hesaba; zamanında yatırılmazsa 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun. (Kanun (3218) m.7)
65	Özel hesap ücret oranlarını değiştirmeye kim, hangi sınırlar içinde yetkilidir?	Cumhurbaşkanı; stratejik, büyük ölçekli, öncelikli veya proje bazında desteklenen yatırımlar için oranları sınırlı olarak indirmeye, farklılaştırmaya veya kanuni seviyesine kadar artırmaya. (Kanun (3218) m.7)
66	Serbest bölge ile Türkiye'nin diğer yerleri arasındaki ticarete dış ticaret rejimi uygulanır mı?	Evet, dış ticaret rejimine tabidir; SB ile diğer ülkeler ve serbest bölgeler arasında ise uygulanmaz. (Kanun (3218) m.8; Yönetmelik (SB Uyg.) m.30–31)
67	Hangi tutarı geçmeyen Türkiye mahreçli mallar isteğe bağlı olarak ihracat işlemine tabi tutulmayabilir?	Bedeli (Yönetmeliğe göre bir parti olarak toplam fatura bedeli) 5.000 ABD doları veya karşılığı TL'yi geçmeyen mallar. (Kanun (3218) m.8; Yönetmelik (SB Uyg.) m.30)
68	Serbest bölgelerdeki faaliyetlere ilişkin ödemeler hangi para ile yapılır?	Kural olarak dövizle; Cumhurbaşkanı ödemelerin Türk Lirası ile yapılmasına da karar verebilir. (Kanun (3218) m.9)
69	Serbest bölgelerde yabancı personel çalıştırılabilir mi; hangi sosyal güvenlik mevzuatı uygulanır?	Yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı personel çalıştırılabilir; Türkiye Cumhuriyeti sosyal güvenlik mevzuatı uygulanır. (Kanun (3218) m.10)
70	Serbest bölgelerde uygulanmayan kanunlardan bazıları nelerdir?	4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar K., 5393 sayılı Belediye K. (sayılan hükümleri dışında), 5682 sayılı Pasaport K., 5683 sayılı Yabancıların İkamet ve Seyahatleri K.; m.5/2 işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir. (Kanun (3218) m.12)

SB Uygulama Yönetmeliği: Ruhsat, Giriş-Çıkış ve Çalışma (Yönetmelik m.6–20)

#	Soru	Cevap
71	Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğine göre bölgeye giriş-çıkışlar hangi belgelerle yapılır; bunları kim düzenler?	Giriş İzin Belgesi ve Görev Kartı: Bölge Müdürlüğü; Araç Giriş Kartı: Bölge Müdürlüğünün uygun görüşüyle İşletici veya B.K.İ.; süreklilik arz etmeyen günlük girişlerde Bölge Müdürlüğünce düzenlenen Özel İzin Belgesi ve Ziyaretçi Araç Giriş Kartı. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.13)
72	Bölgeye mal getiren gemilerin rıhtımda işgal ettikleri deniz alanları ve malların bölgeye götürülürken izlediği yol hangi şartla serbest bölge kabul edilir?	Gümrük işlemleri açısından, Gümrük İdaresinin gözetiminde olması şartıyla. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.6)
73	Faaliyet Ruhsatı başvurusu nereye yapılır; uygun görülene belgelerini göndermesi için ne kadar süre verilir?	Bölge Müdürlüğüne (doğrudan veya taahhütlü posta); ruhsat Genel Müdürlükçe düzenlenir. 30 gün süre verilir; süresinde gönderilmezse hak kaybedilir ve müracaat ücreti Özel Hesaba irat kaydedilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.11)
74	Kullanıcının Serbest Bölge İşlem Formları hangi hallerde ne kadar süre işleme konulmaz?	Belge vermeme, zarar, talimata uymama gibi hallerde bir ay (süre dolmadan düzeltilirse tekrar işleme konulur); aykırı mal giriş-çıkışı veya stok sayımında %5'i geçmeyen açıklanamayan eksiklik/fazlalıkta 3 ay. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.14/a–b)
75	Faaliyet Ruhsatı hangi hallerde hiçbir uyariya gerek kalmaksızın iptal edilir?	Stok sayımında %5'ten fazla açıklanamayan eksiklik/fazlalık (veya aykırı mal giriş-çıkışı tespitini müteakip), sahte/yanıltıcı belgeyle vergi kaçırma, (b) bendindeki işlemin tekrarı; iptal Genel Müdürlükçe yapılır. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.14/d)
76	Kaç yıl hiçbir faaliyette bulunulmaması Faaliyet Ruhsatının iptal sebebidir?	Mücbir sebepler hariç 3 yıl (Bölge Müdürlüğünce tutanakla tespit; iptal gerek görülmesi durumunda Genel Müdürlükçe). (Yönetmelik (SB Uyg.) m.14/c-2)
77	Serbest bölgede ikamet edilebilir mi?	Kural olarak ikamet yasaktır; güvenlik, gümrük muhafaza, koruma görevlileri ile işi gereği ikamet/gece çalışma zorunluluğu olanlara Bölge Müdürlüğünce izin verilir; izin görevlilerin yakın ve ailelerini kapsamaz. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.19)
78	Bölgede çalışma saatleri nasıldır; mesai dışında gümrük işlemi yapılabilir mi?	Günde 24 saat, haftada 7 gün çalışılabilir; gümrük işlemlerinin normal saatlerde yapılması esastır, mesai dışında/tatilde gümrük idaresinden yazılı talep edilebilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.20)

SB Uygulama Yönetmeliği: Mallar, İtiraz, Tasfiye ve Teminat (Yönetmelik m.30–58)

#	Soru	Cevap
79	Türkiye'den bölgeye ve bölgeden Türkiye'ye sevk edilen mallar dış ticaret rejimi bakımından nasıl sayılır?	Türkiye'den bölgeye sevk edilenler ihraç edilmiş, bölgeden Türkiye'ye sevk edilenler ithal edilmiş sayılır. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.30–31)

#	Soru	Cevap
80	AB'ye tam üyeliğe kadar serbest bölgeler gümrük rejimleri ve menşe bakımından nasıl kabul edilir; menşe ve statü belgelerini kim vize eder?	Gümrük rejimleri açısından TGB dışında, menşe hükümleri bakımından TGB sayılır; belgeler Serbest Bölge Gümrük İdarelerince vize edilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.30)
81	Yönetmeliğe göre bölgedeki "transit" ve "aktarma" eşya nedir?	Transit: yabancı ülkeden yabancı ülkeye veya Türkiye ile yabancı ülke arasında bölgeden geçen eşya (aktarma, karaya çıkarma, bir süre kalma transit halini değiştirmez). Aktarma: yabancı ülkeden SB limanına getirilen eşyanın deniz yoluyla yabancı limana veya başka SB limanına sevk. Giriş-çıkışları Bölge Müdürlüğünün izniyledir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.31)
82	Serbest bölgelere getirilmesi yasak mallar nelerdir?	Ateşli silahlar ve mühimmatı, radyoaktif maddeler, tehlikeli ve zehirli atıklar ile Bakanlıkça belirlenen diğer mallar. Parlayıcı/patlayıcı maddeler özel düzenek veya yapı şartıyla getirilebilir; uyuşturucu/psikotropik Sağlık Bakanlığı mevzuatına tabidir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.32)
83	Bölgenin rıhtımı yoksa veya eşya yakın bir limandan getirilirse deniz yoluyla gelen eşyanın bölgeyle bağlantısı nasıl sağlanır?	SB İşlem Formuna istinaden, transit beyannamesi gerekmeden, gümrük memurunun refakatinde; gemi ile bölge arasındaki koridor serbest bölge sayılır. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.34)
84	İmhası gereken malların imhasına kim karar verir; kullanıcı imhaya ne zaman başlamalıdır?	Bölge Müdürlüğü başkanlığında (Gümrük, Gümrük Muhafaza, Çevre ve Orman Bakanlığı, İşletici/B.K.İ.; gerekirse eksper) komisyon; talebin tebliğinden itibaren 24 saat içinde başlanması esastır, başlanmazsa İşletici/B.K.İ. yürütür ve masraflar kullanıcıya rücu edilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.37)
85	Bölgede gümrük müşavirliği gibi hizmet faaliyetleri nasıl yürütülebilir?	Faaliyet Ruhsatı alınarak veya Bölge Müdürlüğünden temin edilecek Giriş İzin Belgesi ile. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.50)
86	Ruhsat-izin ve hizmet-ücret konusundaki itiraz ve şikâyetler nereye, hangi sürede yapılır?	Ruhsat ve izinlerle ilgili olanlar Genel Müdürlüğe; İşletici/B.K.İ. hizmet ve ücretleriyle ilgili olanlar muttali olduğu tarihten itibaren en geç üç gün içinde Bölge Müdürlüğüne. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.51)
87	Faaliyet Ruhsatı sona eren veya iptal edilen kullanıcıya ne kadar tahliye süresi verilir?	Genel Müdürlükçe 1 aydan az, 6 aydan fazla olmamak üzere; ek süreler dahil tahliye süresi hiçbir şekilde 6 ayı geçemez. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.52)
88	Tahliye süresi sonunda üstyapıdan çıkarılmayan mallar için ne yapılır?	Süre bitimini izleyen bir ay içinde SB Müdürü başkanlığındaki komisyonca sayım-tespit yapılır; mallar tasfiye için tasfiye işletme müdürlüğüne teslim edilir; satış bedeli hakkında GK m.180/1 uygulanmaz. Özel arazili bölgelerde mallar terk edilmiş sayılır ve GK m.177/1-(m) uyarınca tasfiye edilir. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.52)
89	Bakım-onarım için bölgeye geçici gelen, kullanıcıya ait olmayan mallar bölgede en fazla ne kadar kalabilir; bölgeden Türkiye'ye geçici çıkarılan mallardan ne kadar teminat alınır?	En fazla 12 ay; Türkiye'ye geçici çıkarılan mallardan (demirbaşlarda defter değeri, diğerlerinde FOB değeri üzerinden) binde 9 teminat. (Yönetmelik (SB Uyg.) m.58)

Sık Karıştırılanlar

Süreler: eşyanın SB'de kalışı **sınırsız**; envantere kayıt **48 saat**; bakım-onarım için gelen yabancı mal **12 ay**; ruhsat belgeleri **30 gün**; imhaya başlama **24 saat**; hizmet itirazı **3 gün**; tahliye **1-6 ay** (ek süre dahil **6 ayı geçemez**).

GK tanımı: **ithalat vergileri ve ticaret politikası önlemleri** bakımından TGB dışı; 3218 m.6 buna **kambiyo mevzuatını** ekler. Yönetmeliğe göre AB üyeliğine kadar **gümrük rejimleri** açısından TGB dışı, **menşe** bakımından **TGB**.

Statü kanıtlanamazsa: **ihracat vergileri/lisansları ve TPÖ** bakımından **serbest dolaşımda, diğer tüm hallerde serbest dolaşımda olmayan** eşya sayılır.

Gümrük Statü Belgesi: **talep üzerine, iki nüsha** (gümrük + yükümlü), her yıl **1'den** başlayan sıra no; iptal edilen belge **imha edilmez**, tescil defterine meşruhatla **dosyasında saklanır**; serbest dolaşımdaki eşyanın AB'ye ihracında **A.TR düzenlenir**, GSB tevsik edici belgedir.

Beyanname verildikten sonra GK m.70/2 süresi aşılsa yaptırım **tasfiye değil**, aşılın **her gün için GK m.241/1**.

SB'deki serbest dolaşımda olmayan eşya: **DİR, GKAIİR, geçici ithalat**, izinsiz mutat elleçleme, serbest dolaşım, terk, imha; yurt dışına **ihraç/yeniden ihraç** edilebilir. Tarım politikası eşyası **yalnızca mutat elleçleme**.

Özel hesap ücreti: giriş **CIF binde 1**, Türkiye'ye çıkış **FOB binde 9**; geçici çıkış teminatı **binde 9**. İşlem formu durdurma: aykırılıkta **1 ay**, %5'e kadar fark **3 ay**; %5'ten fazla fark → **uyarısız iptal**; **3 yıl** faaliyetsizlik → iptal edilebilir.

Vergi hesabı: üçüncü ülke girdili üretimde talep varsa **GK m.161**, yoksa **GK m.15**; depolama/muhafaza masrafları fiyattan **ayrı gösterilirse** kıymete dahil edilmez.